

办事指南

劳动争议仲裁办事指南

实验市

办理流程 · 材料清单 · 时限费用 · 常见问题

办理流程 · 材料清单 · 时限费用 · 常见问题

本文为虚构示例，不代表任何地区或机构的真实办事规则。

2026 年 9 月

目 录

第一章 总则	3
1.1 适用范围	3
1.2 申请人资格	3
1.3 管辖与时效	3
1.3.1 管辖	3
1.3.2 时效	3
第二章 办理流程	4
2.1 全流程预计时长	4
第三章 材料清单	4
3.1 必备材料	4
3.2 补充材料	5
3.3 材料格式要求	5
第四章 时限与费用	5
4.1 各环节时限一览	5
4.2 费用说明	5
第五章 常见问答	5
5.1 仲裁裁决一般多久作出？	5
5.2 申请劳动仲裁需要准备哪些证据？	6
5.3 请律师代理仲裁的费用由谁承担？	6
5.4 单位扣押劳动合同原件，拿不到证据怎么办？	6
5.5 对裁决结果不服怎么办？	6
5.6 撤回申请后还能再次申请吗？	6
5.7 本人不方便到现场，可以委托他人代办吗？	6
第六章 特殊情形处理	7
6.1 追索劳动报酬	7
6.2 未签订书面劳动合同	7
6.3 超过仲裁时效怎么办	7

第一章 总则

本章说明劳动争议仲裁的适用范围、申请人资格，以及管辖与时效。

1.1 适用范围

劳动者与用人单位发生下列劳动争议的，可以依照本指南向实验市劳动争议仲裁委员会申请仲裁：

- 确认劳动关系是否成立；
- 追索劳动报酬、加班费；
- 经济补偿或赔偿金的给付；
- 工伤医疗费等与劳动关系相关的给付争议。

下列事项不属于仲裁受理范围：公务员及参照公务员管理人员的聘用争议、社会保险缴费的行政争议、劳动者之间的个人纠纷。相关诉求请转由相应行政部门或司法机关处理。

1.2 申请人资格

申请人应当同时满足以下条件：

1. 与被申请人存在或曾经存在劳动关系（含事实劳动关系）；
2. 是与本案争议有直接利害关系的劳动者本人；劳动者死亡的，由其近亲属或代理人代为申请；
3. 能够提供被申请人的明确名称、住所等信息。

1.3 管辖与时效

1.3.1 管辖

向劳动合同履行地或用人单位所在地的仲裁委员会提出申请；双方分别申请的，由劳动合同履行地的仲裁委员会管辖。

1.3.2 时效

劳动仲裁的时效为**六个月**，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。当事人向对方主张权利、向有关部门投诉，或者对方同意履行义务的，时效中断并重新起算；因不可抗力等客观原因不能在时效内申请的，时效中止，中止原因消除后继续计算。

第二章 办理流程

劳动争议仲裁的完整办理流程共 8 个步骤，按顺序依次办理：

1. **自查申请条件**：对照第一章确认申请人资格、争议类型、管辖与时效均符合要求。
2. **准备材料**：按第三章材料清单备齐全部材料，复印件需携带原件备查。
3. **填写仲裁申请书**：使用仲裁委员会提供的标准格式或自拟书面格式，写明当事人信息、仲裁请求、事实与理由；请求事项应具体、可执行，例如“请求裁决被申请人支付 2026 年 1 月至 3 月工资共计 18000 元”。
4. **提交申请**：到仲裁委员会立案窗口当场提交，或通过实验市仲裁网上服务平台在线提交；窗口提交的当场领取收件回执。
5. **等待受理审查**：仲裁委员会在收到申请之日起 **5 个工作日内** 作出受理或不予受理的决定；不予受理的，书面告知理由。
6. **答辩与庭前调解**：受理后，被申请人在 10 日内提交答辩书；组庭后开庭前，仲裁庭组织双方先行调解。
7. **参加开庭**：按通知的时间、地点到庭，按陈述、举证质证、辩论、最后意见的顺序进行；申请人无正当理由拒不到庭的，按撤回申请处理。
8. **领取裁决与后续救济**：庭审结束后在审限内作出裁决，按通知领取裁决书；对裁决不服的，按第五章问答指引处理。

2.1 全流程预计时长

劳动仲裁整个流程通常需要多久？从提交申请到领取裁决书，全流程通常需要 **2 至 3 个月**，包括：受理审查 5 个工作日、答辩与组庭约 10 个工作日、审理期限 45 日（复杂案件可延长 15 日）、裁决书送达约 5 个工作日。若庭前调解成功结案，全程可缩短至 1 个月左右。

第三章 材料清单

3.1 必备材料

以下材料缺一不可，复印件均使用 A4 纸：

1. **仲裁申请书**：正本 1 份，并按被申请人人数提交副本；
2. **申请人身份证明**：居民身份证复印件 1 份；
3. **被申请人主体信息**：用人单位的工商登记信息打印件 1 份；
4. **劳动关系证明**：劳动合同、工作证、考勤记录、工资发放流水等任一材料；
5. **证据清单及证据材料**：按顺序编号，正本 1 份、副本按对方当事人人数提交。

3.2 补充材料

视申请内容补充提供：加班审批记录（追索加班费）、离职证明（涉及经济补偿）、医疗诊断证明（工伤医疗费争议）、授权委托书及受托人身份证明（委托他人办理时）。

3.3 材料格式要求

所有外文材料应附中文翻译件；录音、录像证据附文字整理稿并注明来源；证据材料不足的，立案窗口一次性书面告知补正内容，避免多次往返。

第四章 时限与费用

4.1 各环节时限一览

下表汇总各环节的时限，自相应起算点开始计算：

环节	时限	起算点
受理审查	5 个工作日	收到仲裁申请之日
被申请人答辩	10 日	收到申请书副本之日
审理期限	45 日（可延长 15 日）	组庭之日
裁决书送达	5 个工作日	裁决作出之日
不服裁决向法院起诉	15 日	收到裁决书之日

4.2 费用说明

申请劳动仲裁收费吗？**不收费**。仲裁委员会在受理、审理、裁决各环节均不向劳动者收取案件受理费和处理费；申请人在仲裁阶段需要承担的费用，仅包括自行复印材料、往返交通等自理成本。

第五章 常见问答

5.1 仲裁裁决一般多久作出？

答：仲裁庭应当自组庭之日起 **45 日**内作出裁决；案情复杂确需延长的，经批准可延长 **15 日**并书面告知当事人。该期限为审理期限，不含第二章所述受理审查、答辩、送达等环节的时间。

5.2 申请劳动仲裁需要准备哪些证据？

答：围绕仲裁请求准备。追索劳动报酬的，准备劳动合同、工资流水、考勤记录；主张加班费的，另附加班审批记录或工作沟通记录；确认劳动关系的，可提交工作证、门禁记录、同事证言等。证据由用人单位掌握的，可在开庭时要求其提供。完整材料要求见第三章。

5.3 请律师代理仲裁的费用由谁承担？

答：律师费由委托人**自行承担**，仲裁委员会不出具由对方承担律师费的裁决；双方在合同中另有约定的，从约定。经济困难的申请人可向实验市法律援助中心申请免费代理，是否批准由该中心审查决定。

5.4 单位扣押劳动合同原件，拿不到证据怎么办？

答：可先提交工资流水、考勤记录、工作沟通记录等其他劳动关系证明材料立案；立案后书面申请仲裁委员会责令用人单位提交由其掌握的劳动合同原件，用人单位拒不提交的，仲裁庭可采信申请人主张的内容。

5.5 对裁决结果不服怎么办？

答：当事人自收到裁决书之日起 **15 日**内，可就同一争议向实验市人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。生效裁决一方拒不履行的，另一方可向法院申请强制执行。

5.6 撤回申请后还能再次申请吗？

答：仲裁委员会受理前撤回的，可以再次申请；受理后、裁决作出前撤回的，就同一请求再次申请的，不予受理，但有新的事实和理由的除外。

5.7 本人不方便到现场，可以委托他人代办吗？

答：可以。委托律师、近亲属或所在单位推荐的人代理的，提交授权委托书（写明委托事项和权限）及受托人身份证明；委托近亲属的另附亲属关系证明。开庭时申请人本人原则上应到庭，确有困难的可书面申请延期一次。

第六章 特殊情形处理

6.1 追索劳动报酬

追索劳动报酬的，申请书应当写明欠付期间、金额计算方式；对事实清楚、金额争议不大的案件，实行“快立快审”，受理后 15 日内安排开庭。用人单位出具欠条且写明金额和偿付日期的，可一并主张逾期利息。

6.2 未签订书面劳动合同

未签订书面劳动合同的，按第三章 3.1 第 4 项提交工资流水、考勤、工作沟通记录等材料证明事实劳动关系；门禁记录、工牌照片、同事书面证言可作辅助证据。确认劳动关系成立的，可一并主张未签合同期间的双倍工资差额。

6.3 超过仲裁时效怎么办

超过时效仍可提交申请，仲裁委员会不主动审查时效，由被申请人就是否超过时效提出抗辩。申请人可提交书面情况说明，主张存在时效中止、中断事由（如曾向用人单位主张权利、曾向劳动监察部门投诉）；经审理确认无中止、中断事由且时效确已届满的，仲裁请求将被驳回。